

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2073/2536

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
อุดรธานี

นาย ประเสริฐ โก กมล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 37

ป.วิ.อ. มาตรา 22 (1)

"ที่อยู่" ตามนัยมาตรา 22(1) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หมายถึงถิ่นอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 37การที่จำเลยถูกขังอยู่ที่เรือนจำในคดีอื่นซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาก็เป็นเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น และในระหว่างพิจารณาจำเลยอาจได้รับการปล่อยชั่วคราวหรือในที่สุดศาลอาจพิพากษายกฟ้องปล่อยตัวจำเลยก็ได้ เรือนจำดังกล่าวจึงมิใช่ที่อยู่ของจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22(1)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคารถจักรยานยนต์ 1 คัน เป็นเงิน 27,500 บาทแก่ผู้เสียหาย

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่า เหตุคดีนี้เกิดที่ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดแพร่ที่จะพิจารณาพิพากษา เรือนจำกลางอุดรธานีที่จำเลยถูกขังอยู่ในขณะนี้ มิใช่ที่อยู่อันแท้จริงของ

จำเลยเป็นแต่เพียงสถานที่ที่จำเลยถูกขังไว้ในคดีอื่นเท่านั้นถือไม่ได้ว่าเรือนจำกลางอุดรธานีเป็นที่อยู่ของจำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22(1) ทั้งคดีนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่ก็เป็นผู้สอบสวน ดังนั้นศาลแขวงอุดรธานีจึงไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ จึงไม่ประทับฟ้องโจทก์ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ว่าเหตุคดีนี้เกิดที่ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดแพร่ แต่โจทก์นำคดีมายื่นฟ้องข้อหาขังยอกที่ศาลแขวงอุดรธานีโดยโจทก์อาศัยเหตุว่าจำเลยถูกขังอยู่ที่เรือนจำกลางอุดรธานีในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 493/2535 ของศาลจังหวัดอุดรธานี มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าศาลแขวงอุดรธานีมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้หรือไม่ โจทก์ฎีกาว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยต่อศาลแขวงอุดรธานีได้ เพราะเรือนจำกลางอุดรธานีเป็นที่อยู่ของจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 22(1) นั้น เห็นว่า คำว่า "ที่อยู่" ตามนัยมาตรา 22(1)ดังกล่าวหมายถึงถิ่นอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 37 แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยนี้ถูกขังอยู่ที่เรือนจำกลางอุดรธานีในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 493/2535 ของศาลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นเพียงชั่วคราวระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น และในระหว่างพิจารณาจำเลยอาจได้รับการปล่อยชั่วคราวหรือในที่สุดศาลอาจพิพากษายกฟ้องปล่อยตัวจำเลยก็ได้ ดังนั้นเรือนจำกลางอุดรธานีจึงมิใช่

ที่อยู่ของจำเลยตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22(1) โจทก์
จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยต่อศาลแขวงอุดรธานี

พิพากษายืน

(สนัดหมายสวัสดิ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-มงคล สระแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>